Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 21ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:(81) 31810338

Processo nº 0008089-43.2021.8.17.2001

AUTOR: MAYRA SOARES GARRET DE MELO

REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

SENTENÇA

A Autora acima nominada, através de advogado (id 74961907), nesta **Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais**, relata, em resumo, que é usuária do plano de saúde da ré denominado “plano clássico apartamento”, há mais de cinco anos, estando adimplente com suas obrigações contratuais; que em 2017 foi diagnosticada com MUTAÇÃO NO GENE DA PROTOMBINA (FATOR II), G20210A, EM HETEROZIGOSE (trombofilia), que é uma maior propensão à "ocorrência de eventos trombóticos venosos”; que, em 27/01/2021, descobriu que estava grávida da sua segunda gestação, sendo-lhe prescrito o tratamento para controle da trombofilia com o uso indispensável do medicamento CLEXANE 40 MG diariamente, até 5 semanas após o parto, para controle da coagulação sanguínea, sob pena de risco de perda do feto; que, após a recomendação médica, solicitou junto a Ré o fornecimento do medicamento prescrito pela médica assistente, porém, foi informada, por e-mail, em 08/02/2021, que após a análise do pedido, não foi possível a sua validação, sob o argumento de que somente há obrigatoriedade de cobertura para o referido medicamento, de acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, em casos específicos, argumentando o plano que tal medicação só poderia ser ministrada dentro do ambiente hospitalar; que o plano contratado tem cobertura para parto/obstetrícia e trombofilia, sendo completamente abusiva a exclusão genérica por parte da Ré, de cobertura de tratamento, obrigando-a a se dirigir ao Hospital todos os dias da sua gestação para poder ser ministrada a medicação de que necessita, o que se mostra ainda mais inconcebível em meio a uma PANDEMIA; que, diante da comprovada necessidade da paciente em iniciar o tratamento com a utilização do medicamento solicitado com urgência, segundo prescrição médica, não cabe ao Plano ingerir na recomendação da médica assistente, mas sim autorizar o tratamento na forma prescrita; que na sua primeira gravidez, em 2018, também houve negativa do plano para o referido tratamento, a qual somente foi alcançada através de ação judicial, tombada sob o número 0048366-09.2018.8.17.2001, na qual fora realizado acordo com a operadora de saúde demandada, se comprometeu a custear todo o tratamento de que necessitava e

forneceu o medicamento CLEXANE 40 MG até o final da gestação; que, mais uma vez, diante da repetida e desumana atuação da Ré, não restou alternativa, senão socorrer ao amparo do poder judiciário.

Por estas razões, pede a antecipação da tutela para que seja determinado à Ré que proceda, imediatamente, o fornecimento do tratamento de que necessita a autora, mediante o uso do CLEXANE 40 MG, arcando com todos os custos do tratamento indicado pela médica assistente para sua sobrevivência e do seu filho.

No mérito, pede a procedência de todos os pedidos formulados, ratificando a tutela antecipada requerida, sendo declarada a nulidade de pleno direito de qualquer cláusula contratual restritiva, bem como condenando a Ré ao pagamento de indenização pelo dano moral no importe não inferior a R$ 10.000,00, ante a ilegalidade e a abusividade praticada.

Com a inicial traz documentos comprobatórios dos fatos alegados.

A tutela foi concedida (ID 75140298).

Regularmente citada, a Ré, por advogado (ID 76479759 e 76479761), traz contestação (ID 76479766), argumentando, em apertada síntese, que a medicação objeto da ação não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS para uso domiciliar; que também o artigo 10 da Lei 9.656/98, inciso VI, prevê a possibilidade de não cobertura de medicamentos de natureza domiciliar; que não há previsão contratual para cobertura do medicamento pleiteado, haja vista estarem expressamente excluídas da cobertura do contrato firmado entre as partes as despesas com medicamentos a serem utilizados em regime domiciliar; que não há que se falar em danos morais, posto que não houve ato ilícito capaz de ensejar a indenização pretendida; que não houve qualquer ofensa, prejuízo ou difamação à pessoa do segurado, mas apenas o estrito cumprimento das cláusulas contratuais, que não preveem a cobertura do medicamento requerido pela Autora, pelo que espera a improcedência.

Réplica de Id 77020354.

As partes não manifestaram interesse em produzir provas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

PASSO A DECIDIR

Ante o argumento de que necessita do medicamento CLEXANE 40 mg, o qual lhe está sendo negado pela Demandada, pretende a parte Autora obter ordem deste Juízo no sentido de compelir a empresa, com quem mantém vínculo de contrato de seguro-saúde, a arcar com o custo do medicamento.

Comprovado o vínculo contratual com a Demandada (id 74961909), a pontualidade dos pagamentos (Id 74961911), bem como a negativa da operadora Ré (Id 74961919).

Ao mesmo tempo, também há comprovação de que a Demandante sofria do mal aludido na inicial, conforme atestou a médica assistente, a qual prescreveu o medicamento, ora pretendido, para seu tratamento a fim de evitar complicações que colocassem em risco sua vida e a do feto em gestação (Id 74961918).

A Demandada alega em sua defesa que não havia previsão contratual para cobertura do medicamento pleiteado, haja vista estarem expressamente excluídas da cobertura do contrato firmado entre as partes as despesas com medicamentos a serem utilizados em ambiente domiciliar.

Tece, também, considerações sobre a ausência do medicamento no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

Afirma que, em função disso, não havia obrigatoriedade de cobertura por parte da seguradora, não podendo, por conseguinte, ser considerado infração, pela lei que regulamenta a saúde suplementar, a não cobertura para este propósito.

Quanto à cláusula excludente do fornecimento de medicamentos, tenho que a mesma é francamente abusiva e não pode prevalecer diante do interesse maior da Autora, encontrando-se em choque frontal com as disposições do CDC.

A Demandante é portadora de Trombofilia, e está gestante, necessitando do medicamento em questão, tendo em vista que o mal que lhe acomete pode comprometer o sucesso da gravidez e a vida do feto, caso o tratamento indicado não lhe fosse ministrado.

O objetivo do tratamento é minimizar seu sofrimento e, em última análise, evitar risco à vida de seu filho em gestação, considerando a gravidade de seu delicado estado clínico.

Não pode a Demandada, portanto, fugir à responsabilidade de ter que arcar com uma necessidade básica com a qual se comprometeu ao celebrar um contrato de prestação de serviços médicos, retirando do associado a segurança contratual e necessária de um serviço tão indispensável.

Se a doença possui cobertura contratual e o medicamento é para tal fim, não há como negá-lo com base na alegação de que é ministrado em ambiente domiciliar ou que não está previsto no rol da ANS ainda mais quando não se trata de rol com caráter taxativo, mas sim meramente exemplificativo.

Também não faria sentido internar a Autora apenas para possibilitar o tratamento, quando é perfeitamente possível que o medicamento seja ministrado no conforto e, principalmente, segurança de sua residência.

Cabe somente ao médico especialista dizer qual o medicamento necessário, conveniente e melhor indicado e sua forma de administração, residindo exatamente neste ponto a ilegalidade e injustiça da negativa, pois não permite à Demandante receber o tratamento que lhe foi indicado pelo profissional que a acompanha.

No mesmo raciocínio também vem decidindo o TJPE:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. AFINITOR. CÂNCER DE PÂNCREAS. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. CATÁLOGO MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DOS PROCEDIMENTOS BÁSICOS A SEREM COBERTOS. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. CONTRATO QUE PODE ESTABELECER AS DOENÇAS COBERTAS, MAS NÃO PODE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO A SER REALIZADO PELO PACIENTE, PRINCIPALMENTE QUANDO DEVIDAMENTE INDICADO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS ARBITRADOS.

(APCível nº 487.865-1/PE, Rel. Des. Tenório dos Santos, j. 09/05/2019, 4ª CCível, DJe 22/05/2019). (grifei)

O STJ vem igualmente se manifestando nesta direção:

"(...) 3. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar, assim como do fornecimento do serviço de home care. Precedentes.
4. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo tratamento, no rol da ANS, não representa a exclusão tácita da cobertura contratual.
5. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Incidência, à hipótese, da Súmula nº 568 do STJ.(...) "
(AgInt no REsp 1912263/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, 3ª T., j. 12/04/2021, DJe 15/04/2021)

A cláusula na qual a Ré se ampara para alegar que está isenta de fornecer medicamento de uso domiciliar também se revela criticável, na medida em que não se justifica que a paciente tenha que se internar para receber um medicamento que lhe está sendo recomendado pela médica assistente.

A jurisprudência do STJ também vem assim se posicionando:

"(...) 2. Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. (...)"

(AgInt no REsp 1852794, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 15.06.2020, DJe 18/06/2020)

A negativa da seguradora em arcar com o tratamento recomendado pela médica assistente feriu os direitos fundamentais à saúde e à vida da Demandante, além de violar o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, sendo, por isto, censurável.

Por isto, merece acolhimento o pleito formulado pela Autora, confirmando-se a tutela concedida antecipadamente.

Pretende, também, a parte Autora ser ressarcida por danos morais que a conduta dita abusiva, por parte da demandada, lhe teria causado.

A recusa da parte Demandada em autorizar o medicamento da paciente, na forma determinada pela médica assistente, em determinados casos de maior gravidade, tem repercussões no íntimo da vítima em níveis mais elevados, mormente diante do estado da paciente.

Basta ver que o quadro clínico que acomete a autora é particularmente grave para o estado em que se encontra, o que, por si só, já é suficiente para trazer um abalo emocional de grande monta à paciente.

Nesse caso, a recusa assume maiores proporções, pois atinge sua estima em um momento em que mais precisaria de apoio, acarretando um claro prejuízo extrapatrimonial.

Ademais, nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "***a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito***" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).

Por isto, entende o Juízo que a Demandada deverá arcar com a lesão causada ao acervo imaterial da Demandante, considerando a surpresa tida por esta pela recusa, e como forma, principalmente, de penalizar o ofensor, na medida de sua ofensa.

A fixação da indenização no montante de R$ 10.000,00, correspondente a pouco menos de 10 salários mínimos, é razoável ante as circunstâncias.

A fixação acima também está consoante o posicionamento do STJ, conforme abaixo:

> ***"(...) 3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais)."(GRIFEI)***
>
> **(REsp 1243632/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., julg. 11.09.2013, DJe 17.09.2013)**

O valor ora fixado deverá ser corrigido monetariamente pela tabela do ENCOGE **a partir do trânsito em julgado** e acrescido de **juros de 1% ao mês a contar da citação**, já que se trata de responsabilidade contratual.

Consequentemente, é de ser acolhido o pedido formulado na inicial, mantendo-se na íntegra a decisão proferida em sede de antecipação da tutela.

À vista do exposto, **JULGO PROCEDENTE** o pleito formulado pela Autora.

Em consequência, **CONDENO** a parte Ré a fornecer a medicação indicada pela médica assistente, qual seja, a medicação CLEXANE 40 mg durante toda gestação e até 5 semanas após o parto, tudo em conformidade com a multicitada declaração médica de id. 74961918, **pelo que fica ratificada a tutela concedida.**

CONDENO a Ré a pagar a Autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral causado, a ser corrigido monetariamente de acordo com a tabela do ENCOGE a partir desta data em que está sendo fixado, e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, custas e honorários, que fixo em vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

INTIME-SE.

(data e assinatura do sistema)